

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 901/2533 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โจทก์
นายประสาร สงฆ์ประสิทธิ์ จำเลย
นายประสาร สงฆ์ประสิทธิ์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่าจำเลยฎีกา คดีมีทางชนะโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 107)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนอาคารส่วนที่ต่อเติมตามแผนผังสังเขปท้ายฟ้องออกจากอาคารเลขที่ 247/53 ซอยทวีวัฒนาถนนสาธุประดิษฐ์แขวงช่องนนทรีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครหากจำเลยไม่ยอมปฏิบัติตามก็ให้โจทก์รื้อได้เอง โดยให้จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 105,104) จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 98 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(พนม พ่วงภิญโญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>